

0001468-11.2013.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... bancário. Disse que, depois do roubo foi sacado R\$ 2.700,00, do seu cartão, sendo R\$ 1.735,32 de empréstimos e o restante de saques. Informou que entrou com processo contra o banco e obteve o valor de volta. Disse que não reconheceu o réu. Informou que teve conhecimento de que o valor foi transferido para uma conta em nome de Gabriel. Informou que somente houve transferência e um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001468-11.2013.8.26.0562 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001468-11.2013.8.26.0562

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 710/2012 - 3º

Distrito Policial de Santos, 1391/2012 - 3º Distrito Policial de Santos, 710/2012 - DEL. SEC. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública e outro

Réu:

Gabriel Isnar Andrade da Fonseca

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

GABRIEL ISNAR ANDRADE DA FONSECA, já qualificado foi denunciado como incurso no art. 171, caput do CP, porque no dia 09 de abril de 2012, em hora incerta, nesta cidade e comarca, obteve para si a quantia de R\$ 2.700,00 em prejuízo da vítima João Campos Correa Neto, induzindo-a em erro, mediante fraude eletrônica consistente em obtenção da senha individual da vítima e saques na conta bancária desta, via terminal eletrônico. Consta da denúncia que, segundo apurado, no dia 07 de abril de 2012, na cidade de

Santos, a vítima foi assaltada e teve seu cartão subtraído por indivíduos armados não identificados. Um destes indivíduos entregou o cartão bancário ao réu, que no dia 9 de abril de 2012, realizou duas transferências bancárias da conta da vítima, no valor de R\$ 1.000,00 cada uma, para a de titularidade dele, ora réu, (13046-X, agência 4262-5, Banco do Brasil), bem como realizou um saque na quantia de R\$ 700,00, em dinheiro, utilizando-se de fraude que lhe possibilitou obter a senha pessoal de acesso da vítima.

Consta ainda que, quando indagado acerca dos fatos, o réu alegou desconhecer os fatos e que perdeu o cartão de sua conta em São Paulo, comunicando o fato ao gerente de sua conta. Todavia, conforme oriunda do estabelecimento bancário onde o denunciado mantinha conta, apurou-se que, na verdade, a conta dele foi encerrada somente em 10/04/2013, posteriormente à movimentação dos valores depositados na conta, os quais foram movimentados, conforme extratos de fls. 124 e seguintes. Denúncia juntada às fls. 76/77.

A decisão de fls. 307, recebeu a denúncia contra o réu determinando sua citação. A decisão de fls. 336, determinou a citação do réu por edital, considerando-se a sua não localização.

A decisão de fls. 350, suspendeu o processo e o lapso prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Tendo em vista a localização do réu, a decisão de fls. 416, revogou a decisão de fls. 350.

Resposta à acusação do réu juntada às fls. 422/424.

Designada audiência de instrução e julgamento.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da materialidade.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, inquérito policial de fls. 78/266 e demais provas colhidas.

Da autoria.

A vítima, João Campos Correa Neto, ouvida em Juízo, informou que foi vítima de uma fraude. Disse que foi à agência bancária num sábado para sacar R\$ 470,00. Que sacou o dinheiro e vieram dois indivíduos em uma bicicleta e, mediante ameaça de um objeto sob as vestes, subtraíram o seu cartão bancário. Disse que, depois do roubo foi sacado R\$ 2.700,00, do seu cartão, sendo R\$ 1.735,32 de empréstimos e o restante de saques. Informou que entrou com processo contra o banco e obteve o valor de volta. Disse que não reconheceu o réu. Informou que teve conhecimento de que o valor foi transferido para uma conta em nome de Gabriel. Informou que somente houve transferência e um valor do cartão de crédito. Em resposta às perguntas da defesa, disse que na delegacia não reconheceu ninguém. Informou que o banco não tinha imagens dos fatos.

O réu não foi encontrado, sendo decretada a sua revelia.

O réu GABRIEL, na polícia, negou a prática criminosa, informando que não realizou as transferências mencionadas na denúncia (fls. 118).

A vítima na polícia, conforme auto de reconhecimento de fls. 184, reconheceu o réu, GABRIEL, embora com alguma dúvida, como sendo o indivíduo que o abordou no interior da agência bancária, na data dos fatos.

Conforme ofícios de fls. 86 e 105, o titular da conta beneficiada pelas transações mencionadas na denúncia, era de titularidade do réu GABRIEL, razão pela qual deve responder pelo crime a ele imputado.

Não resta dúvida de que o réu GABRIEL, foi o beneficiário da operação fraudulenta, que retirou os valores da conta da vítima, vindo a ser depositados na conta de sua titularidade.

O extrato bancário de fls. 122/125, traz comprovação de que o réu GABRIEL foi beneficiado com o depósito e, no mesmo dia, realizou o saque do valor que foi retirado da vítima, não se sustentando a alegação de que não se beneficiou dos valores.

Como bem mencionado pela acusação, conforme informações do estabelecimento bancário, onde o réu mantinha a conta (fls. 82, 86, 88, 105, 172/175, 184 e 201/204), constatou-se que a conta do réu apenas foi encerrada aos 10/04/2013, em data posterior à movimentação dos valores transferidos para a sua conta, denotando-se que ele foi o beneficiado com as transferências e, que no mesmo dia realizou os saques dos valores que foram retirados da conta da vítima, conforme extratos de fls. 202/204.

Conforme ainda apontou a acusação, foram realizadas três operações bancárias, após o roubo. Duas transferências no valor de R\$ 1.000,00, cada uma para a conta do réu e, um saque no valor de R\$ 700,00, sendo que, logo após a transferência dos valores, o réu sacou toda a quantia depositada em sua conta, se beneficiando do dinheiro obtido ilicitamente.

Assim, bem assentadas a materialidade e autoria delitiva, passo à dosimetria da pena.

Da Dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Passo à dosimetria da pena, em obediência ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal.

Primeira fase

a-) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal): o réu ostenta uma condenação posterior por crime de roubo (autos do processo 0064309-26.2013 – fls. 464/465), que por se tratar de condenação posterior ao presente crime, não pode ser utilizada como Maus Antecedentes ou reincidência. Assim, fixo a pena do réu no mínimo legal.

Nesta fase, fixo a pena do réu em: (01) ano de reclusão e pagamento de (10) dias-multa.

Segunda fase.

b-) Circunstância legais (artigos 61, 62 e 65 do Código Penal): nada a considerar. Nesta fase fixo a pena em: (01) ano de reclusão e pagamento de (10) dias-multa.

Terceira fase.

c-) Causas de aumento e diminuição de pena: considerando-se a prática pelo réu do total de duas transferências bancárias e um saque, num total de três prejuízos à vítima, onde os delitos subsequentes devem ser vistos como continuação do primeiro delito, caracterizada está a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, sendo de rigor a exasperação da pena em 2/3.

Nesta fase, fixo a pena final do réu em: (01) ano, (08) meses de reclusão e pagamento de (16) dias-multa.

Da unidade de dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário-mínimo.

Do regime inicial do cumprimento de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena do réu, será o ABERTO em razão da quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CP.

Dos possíveis benefícios.

Com fundamento no artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período em que a sanção privativa de liberdade imposta, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art. 46) e, interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV do Código Penal).

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

O condenado respondeu ao processo em liberdade. Não há motivos para decretação da sua prisão preventiva, razão pela qual, poderá apelar da presente em liberdade, ainda mais considerando-se a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos.

Dispositivo.

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pela Justiça Pública contra o réu GABRIEL ISNAR ANDRADE DA FONECA e condeno-o como incurso no art. 171, caput do Código Penal, à pena de (01) ano, (08) meses de reclusão e pagamento de (16) dias-multa, no valor unitário, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período em que a sanção privativa de liberdade imposta, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art. 46) e, interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV do Código Penal).

Da Sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, pois assistido pela Defensoria Pública.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.